

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1937/2536

นางบาง บุญเกิด

โจทก์

นางสมพร ศิริชนะ

จำเลย

นางบาง บุญเกิด โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาทห้ามมิให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริง ฎีกาของโจทก์ เป็นฎีกาในข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามมิให้ฎีกา จึงไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่า คดีนี้เป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์และเป็นคดีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ จึงไม่ต้องห้ามฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรค 2 โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนสัญญาจำนองที่ดินจำเลยให้การต่อสู้คดี และฟ้องแย้งขอให้โจทก์ชำระเงินตามสัญญาจำนอง พร้อมดอกเบี้ย

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ และให้โจทก์ชำระเงินจำนวน 40,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2527 อันเป็นวันจดทะเบียนจำนองเป็นต้นไปจนถึงวันฟ้องแต่ไม่เกิน 5 ปี เป็นการไถ่ถอนจำนอง

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 118)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ โดยเสียค่าคำร้องมาจำนวน 200 บาท (อันดับ 128)

คำสั่ง

คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนสัญญาจำนองที่ดิน อ้างว่า ได้ทำสัญญาจำนองไว้กับจำเลยเพราะถูกฉ้อฉลให้ลงชื่อในสัญญาจำนองโดยไม่ได้รับเงิน จำเลยให้การว่าโจทก์ได้ทำสัญญาจำนองไว้กับจำเลยโดยลงชื่อในสัญญาจำนองด้วยความสมัครใจมิได้ถูกกลฉ้อฉลแต่อย่างใด และโจทก์ได้รับเงินจำนวน 40,000 บาท ตามสัญญาจำนองจากจำเลยไปครบถ้วนแล้ว และฟ้องแย้งให้โจทก์ชำระเงินจำนวน 40,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยเป็นเวลา 5 ปี รวมเป็นเงิน 70,000 บาท ให้แก่จำเลย กับให้โจทก์ไปจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองตามสัญญาจำนอง ด้วยเช่นนี้เป็นคดีมีทุนทรัพย์ เมื่อทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกิน 200,000 บาท โจทก์ฎีกาในปัญหา ข้อเท็จจริงจึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 แม้เป็นคดีที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ก็ไม่ได้รับการยกเว้น ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง คืนค่าคำร้องส่วนที่เกิน 40 บาทให้โจทก์

คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนสัญญาจำนองที่ดิน อ้างว่า ได้ทำสัญญาจำนองไว้กับจำเลยเพราะถูกฉ้อฉลให้ลงชื่อในสัญญาจำนองโดยไม่ได้รับเงิน จำเลยให้การว่าโจทก์ได้ทำสัญญาจำนองไว้กับจำเลยโดยลงชื่อในสัญญาจำนองด้วยความสมัครใจมิได้ถูกกลฉ้อฉลแต่อย่างใด และโจทก์ได้รับเงินจำนวน 40,000 บาท ตามสัญญาจำนองจากจำเลยไปครบถ้วนแล้ว และฟ้องแย้งให้โจทก์ชำระเงินจำนวน 40,000 บาท

พร้อมดอกเบี้ยเป็นเวลา 5 ปี รวมเป็นเงิน 70,000 บาท ให้แก่จำเลย กับให้โจทก์ไปจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองตามสัญญาจำนอง ด้วยเช่นนี้เป็นคดีมีทุนทรัพย์ เมื่อทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกิน 200,000 บาท โจทก์ฎีกาในปัญหา ข้อเท็จจริงจึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 แม้เป็นคดีที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ก็ไม่ได้รับการยกเว้น ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง คืบค่าคำร้องส่วนที่เกิน 40 บาทให้โจทก์

(บุญศรี กอบบุญ-สุทธิ นิชโรจน์-เสมอ อินทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ